

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2045/2537

นาย คะแนน ประ สม พล
นางสาว สุพร แซ่ ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 94

โจทก์และจำเลยตกลงจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยมิได้มุ่งหมายจะทำหลักฐานกันเป็นหนังสือ เมื่อจำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญากัน สัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทจึงสมบูรณ์ในแบบที่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้โดยไม่ต้องมีเอกสารเป็นหนังสือ ส่วนที่โจทก์จำเลยยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเพียงพฤติการณ์ที่คู่กรณีแสดงเจตนาจะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเท่านั้นไม่ใช่หลักฐานแห่งสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท จำเลยจึงนำสืบราคาที่เป็นจริงได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียก นาย คะแนน ประสมพล โจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ เรียกนางสาวสุพร แซ่ตั้ง โจทก์สำนวนหลังว่าจำเลย

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 5 โจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวในราคา 100,000 บาท โดยตกลงกันว่าโจทก์จะชำระราคาที่ดินให้แก่จำเลยในวันที่ไปจดทะเบียนซื้อขายกัน เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันแล้ว จำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์โจทก์จึงเข้าไปปรับปรุงที่ดินเพื่อทำสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2529 โจทก์จำเลยได้ไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เจ้าพนักงานที่ดินได้ประกาศการขอจดทะเบียนมีกำหนด 30 วันแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน โจทก์จึงติดต่อกับจำเลยให้ไปจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพร้อมกับรับเงินค่าที่ดิน แต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ขายขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าว และรับเงินราคาที่ดินจากโจทก์จำนวน 100,000 บาท หากจำเลยไม่สามารถไปทำการจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยสำนวนแรกให้การว่า โจทก์จำเลยตกลงจะซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทในราคา 325,000 บาท โดยโจทก์จะขอชำระราคาที่ดินทั้งหมดหลังจากที่ประกาศกำหนด 30 วันแล้ว ครั้นประกาศครบกำหนด 30 วันแล้วโจทก์กลับเป็นฝ่ายผิดนัดไม่มาทำนิติกรรมขอรับโอนจากจำเลยและโจทก์เป็นฝ่ายขอผิดผ่อนเรื่อยมา ต่อมาจำเลยได้บอกเลิกการขายที่ดินแปลงพิพาทแก่โจทก์แล้ว ถือว่าการซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทเป็นอันสิ้นสุดลง

โจทก์สำนวนหลังฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 5 โจทก์ตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยเพื่อนำไปดำเนินการค้าขายน้ำมันเชื้อเพลิงในราคา 325,000 บาท ต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ไปขอรับโอนที่ดินและชำระราคาโจทก์ได้บอกเลิกการขายแก่จำเลย แต่จำเลยและ

บริวารไม่ยอมออกไปจากที่ดินของโจทก์ กลับนำทรัพย์สินต่าง ๆ เข้าไปติดตั้งในที่ดินของโจทก์ โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือแจ้งยืนยันให้ส่งมอบที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้กับโจทก์ในสภาพที่เรียบร้อยและห้ามมิให้จำเลยหรือบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินอีกต่อไป

จำเลยสำนวนหลังให้การว่า โจทก์ได้ตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยในราคา 100,000 บาท โจทก์ไม่เคยนัดให้จำเลยไปรับโอนที่ดินจำเลยอยู่ในที่ดินแปลงพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายและด้วยความยินยอมของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ขับไล่โจทก์และให้โจทก์ขนย้ายทรัพย์สินออกไปเสียจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทะเบียนการครอบครองเลขที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี และให้โจทก์ส่งมอบที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่จำเลยในสภาพที่เรียบร้อยและห้ามมิให้โจทก์หรือบริวารโจทก์เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าวอีกต่อไปให้ยกฟ้องโจทก์ คำขออื่นให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์จำเลยตกลงจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกันเมื่อต้นเดือนกันยายน 2529 และจำเลยได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว ต่อมาวันที่ 23 กันยายน 2529 โจทก์จำเลยได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทขายที่ดิน ตามเอกสารหมาย จ.14 หรือ ล.9 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินประกาศ

ตามระเบียบครบกำหนด 30 วันแล้ว ไม่มีการจดทะเบียนซื้อขาย โดยจำเลยเป็นฝ่าย
แจ้งยกเลิกการขายตามเอกสารหมายเลข 1 และ 5 มีปัญหาจะต้องพิจารณาตามฎีกา
ของโจทก์ข้อแรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าสัญญาซื้อขาย
ที่ดินพิพาทมีใช้จำนวน 100,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 14 แต่เป็นราคาตามที่
จำเลยนำสืบ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 94 เพราะเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน
แปลงพิพาทฉบับอื่นอีก จึงรับฟังได้ว่าเอกสารหมายเลข 14 เป็นหลักฐานสัญญาจะซื้อ
ขายที่ดินแปลงพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลย นั้น เห็นว่า โจทก์และจำเลยตกลงซื้อ
ขายที่ดินพิพาทโดยมิได้มุ่งหมายจะทำหลักฐานกันเป็นหนังสือ เมื่อจำเลยได้ส่งมอบ
การครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ได้ตกลงทำสัญญากันสัญญาจะซื้อขาย
ที่ดินพิพาทจึงสมบูรณ์ในแบบที่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้ว ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้โดยไม่ต้อง
มีเอกสารเป็นหนังสือเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามเอกสารหมายเลข
14 หรือ 5 จึงเป็นเพียงพฤติการณ์ที่คู่กรณีแสดงเจตนาจะทำการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแห่งสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทคำพิพากษาฎีกา
ที่โจทก์อ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ จำเลยจึงนำสืบถึงราคาที่แท้จริงได้ไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ศาล ยอมรับฟังพยานบุคคล ในกรณีที่มิกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จะ นำสืบว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้น อีก ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้มีปัญหาพิพาทขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเกี่ยวกับราคาที่ดิน ที่ซื้อขายที่ดินกันว่ามีจำนวนเท่าใด และจะนำสืบพยานบุคคลเกี่ยวกับราคาที่ดินที่ซื้อขายกัน ได้เพียงใด ข้อเท็จจริงในคดีฟังเป็นข้อยุติว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญา จะซื้อจะขายโดยมีการส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อเข้าทำการ ปรับปรุงที่ดิน และตกลงที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนและชำระราคากันภายหลัง สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสองจะต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน สามประการ ดังนี้ 1. มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้อง รับผิด หรือ 2. วางประจำ (วางมัดจำ) หรือ 3. ชำระหนี้บางส่วน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุ ข้ออ้างที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาฟ้องร้องบังคับให้จำเลยโอน ที่ดินให้ตามสัญญาจะซื้อจะขายคือบรรยายในคำฟ้องว่า มีการส่งมอบที่ดินพิพาทให้ แก่โจทก์ ซึ่งถือเป็นการชำระหนี้อย่างหนึ่งตามหน้าที่ของผู้ขายโจทก์สามารถฟ้องร้อง บังคับคดีได้ตามข้อ 3 แล้ว ดังนั้นคดีนี้จึงไม่ใช่คดีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยาน เอกสารมาแสดงอันจะต้องห้ามมิให้รับฟังพยานบุคคลแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เอกสาร สำหรับราคาที่ดินที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำขอดังกล่าวมิใช่หลักฐานแห่งสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พิพาทนั้นก็ด้วยเหตุว่า ในการปฏิบัติคู่สัญญาที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมต่อเจ้าพนักงานจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิซึ่งแบบคำขอนี้ทางกรมที่ดินกำหนดเรียกว่าคำขอยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) โดยเฉพาะการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่เป็นเพียง น.ส.3 จะต้องมีการประกาศก่อนจดทะเบียน 30 วัน คู่สัญญาจะยื่นคำขอ ท.ด.1 นี้ต่อเจ้าพนักงานก่อน เจ้าพนักงานจึงจะดำเนินการประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในแบบคำขอ ท.ด.1 นี้จะมีข้อความระบุประเภทของนิติกรรมสัญญาที่คู่สัญญาประสงค์จะขอให้จดทะเบียนหากเป็นการซื้อขายจะต้องระบุราคาไว้ด้วย กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็เช่นกัน มีการยื่นแบบคำขอ ท.ด.1 ระบุราคาที่ซื้อขายกันเพียง 100,000 บาท ราคาที่ระบุนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะนำมาเป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ทางปฏิบัติคู่สัญญาจึงระบุต่ำกว่าที่เป็นจริงคำขอ ท.ด.1 นี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาจะซื้อขายกันสมบูรณ์แล้ว จึงมิใช่เป็นหลักฐานสัญญาจะซื้อจะขาย คงเป็นเพียงคำขอให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนให้เท่านั้น ราคาที่ระบุไว้นี้คู่ความจึงสามารถนำสืบพยานบุคคลถึงราคาที่แท้จริงได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 มีส่วนเกี่ยวข้องและมีปัญหาพิพาทขึ้นมาสู่ศาลเสมอ และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจดังนี้ 1. หากเป็นกรณีที่คู่สัญญามุ่งจะทำสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหนังสือแม้มีการวางมัดจำด้วยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาเท่านั้นมิใช่ทำสัญญากันด้วยการวางมัดจำโจทก์หรือจำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบว่ามีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าจำเลยจะต้องรื้อบ้านหรือไถ่ถอนจำนองก่อนจะมีการโอนหรือจำเลยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของกรมทางหลวงเสียก่อนนอกเหนือจากสัญญา หรือจำเลยจะนำสืบว่ามัดจำที่วางไว้มากหรือน้อยกว่าที่ระบุในสัญญาไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1545/2492, 3088/2526, 3052/2528, 4475/2528) 2. สัญญา

จะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระบุนราคาซื้อขายไว้ชัดเจนว่าเป็นเงิน 240,000 บาท และมีได้กำหนดเรื่องที่ดินที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการโอนค่าภาษีเงินได้ และค่าอากรรับเงินแต่ฝ่ายเดียวเช่นนี้ จำเลยจะนำพยานบุคคลมาสืบว่าราคาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นเงิน 600,000 บาท และมีข้อตกลงดังกล่าวหาได้ไม่เพราะเป็นการนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2955/2532) 3. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระบุว่า จำเลยขายที่ดินให้แก่โจทก์ในราคา 40,000 บาท ชำระเงินแล้ว 10,000 บาท ภายในกำหนดเวลาเท่าใดการที่โจทก์นำพยานบุคคลสืบถึงกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินส่วนที่เหลือจึงเป็นการนำสืบถึงข้อตกลงต่างหากจากสัญญาจะซื้อขายเพื่อให้ชัดเจนไม่เป็นการนำสืบแก้ไขเพิ่มเติม เอกสาร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1174-1175/2533) 4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยานเอกสารหรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อความในเอกสารในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง การที่นำสืบถึงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินตลอดจนเงื่อนไขการชำระราคาที่ดินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3035/2533) สมกมุชาด